

F.R.-No. 103169 /2025

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, DHARWAD
BENCH AT : DHARWAD
PRESENTATION FORM

CCMS(B)

02/05/25

WP No.

/2025

Serial No. _____

Belagavi

District

Between

Ganesh Marketing

SURESH S. SHETTEMMAVAR

HIGH COURT ADVOCATE

38/4, 'SHOBHA', OPP. DISTRICT COURT,
CAMPUS, DHARWAD-08 Mob: 98458 18989

And

1. Joint Director
and another

Sl. No.	Description of Paper Presented	Court Fee Affixed on the paper
1.	On the Memo of <u>writ</u> Petition	
2.	On the Memo of Appeal	
3.	On Vakalath	
4.	On Certified Copies	
5.	On I. A. No. _____ for	
6.	On Process Fee	
7.	On Copy Application	
8.	_____	
9.	_____	
10.	_____	
TOTAL		

Number of Copies Furnished

Presented by

Advocate for petitioner /

Appellant / Respondent

Advocate's Clerk

Place : Dharwad

Date 29/04/2025

/20

High Court of Karnataka
Dharwad Bench

29 APR 2025

H.C.D.B.D.F.C.

Received copy of W.P. as per
Rule 4 of the writ proceedings
(Amendment) Rules 1952
Dt. 29/04/25Advocate [Signature]
Received Paper with
Dharwad Bench
Court - fee levied as above

Receiving Clerk

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, DHARWAD BENCH,

AT: DHARWAD.

Writ Petition No. /2025

BETWEEN:

Ganesh Marketing Co.,

Rep by its proprietor

...PETITIONER

AND:

1. The Joint Director of Agriculture

And another

...RESPONDENTS

I N D E X

Sl. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Synopsis	1 - 2
2.	Memorandum of writ petition	3 - 8
3.	Verifying affidavit	- 9
4.	Annexure-A , A copy of the work order dated 30/12/2013	10 - 11
5.	Annexure-A1 , A copy of the work order dated 27/01/2014	10A - 12
6.	Annexure-B : A copy of the Representation dated: 23/11/2022 to Respondent no. 1	13 - 14
7.	Annexure-B1 : A copy of the Representation dated: 23/11/2022 to Respondent no. 2	15 - 16
8.	Annexure-C : A copy of the Order passed in WP No. 107049 /2023	17 - 20
9.	Annexure-D : A copy of the Order passed in CCC No. 100386/2024	21 - 24
10.	Annexure-E : A copy of the endorsement issued by respondent No. 1 dated 23/01/2025.	25 - 29
11.	Annexure-F : A copy of the endorsement issued by respondent No. 2 dated 28/01/2025.	30 - 34
12.	Vakalath	35

Place: Dharwad
Date: 29/04/2025

Advocate for Petitioner
Suresh Shettemmanavar

(1)

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA BENCH
AT DHARWAD

W. P. No. /2025

BETWEEN:

Ganesh Marketing Co.,
Rep by its proprietor

...PETITIONER

AND:

1. The Joint Director of Agriculture
And another

...RESPONDENTS

SYNOPSIS

Date	Events
02/01/2014	The Respondent no. 2 has called for work and assigned the work to the petitioner to install the drip irrigation unit to the sugar cane crop in the farmer's land. As per the list as stated above the to improve the agriculture activity the Respondent no. 2 has assigned the work to the petitioner.
04/04/2024	The Petitioner has filed Writ Petition No. 107049/2023 (GM-RES) and sought the direction. The Hon'ble High Court of Karnataka Dharwad Bench at Dharwad has disposed of the matter directing the Respondent to consider the representations in accordance with law.
10/02/2025	The Petitioner filed Civil Contempt Petition i.e. C.C.C.NO. 100386/2024 before this Hon'ble Court. The contempt petition was closed with a liberty to institute a proper proceeding

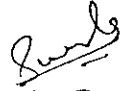
BFACTS OF THE CASE:

The Petitioner herein is a contractor doing agricultural works. The Respondent no. 2 has called for work and assigned the work to the petitioner to install the drip irrigation unit to the sugar

2

cane crop in the farmer's land. As per the list as stated above the to improve the agriculture activity the Respondent no. 2 has assigned the work to the petitioner. As the work order the Petitioner undertook the said work, by investing huge labour and investment. Completed the drip irrigation work in all aspects in satisfaction of Respondents as per the work order in the farmer's land. After completion of drip irrigation work by the petitioner the subsidy bill was raised by the petitioner to make payment in respect of work done. The petitioner has submitted all the necessary documents. The Respondent no. 2 intun has forwarded all necessary documents to the Respondent no. 1. It is submitted that the in spite of oral requests to the Respondents, Respondents did not bother to make the payment to the Petitioner Under such circumstances the Petitioner gave representations Though the representations were received by the Respondent no. 1 and 2 but not bothered to give reply. Then the Petitioner has filed Writ Petition No. 107049/2023 (GM-RES) and sought the direction. The Hon'ble High Court of Karnataka Dharwad Bench at Dharwad has disposed of the matter directing the Respondent to consider the representations in accordance with law. Even as per the Order of this Hon'ble Court, the Respondents have failed to issue any Order/payments as claimed. Then inevitably the Petitioner issued Legal notice and filed Civil Contempt Petition i.e. C.C.C.NO. 100386/2024 before this Hon'ble Court. The contempt petition was closed with a liberty to institute a proper proceeding. The Respondents have issued endorsements contending that the part amount and the Petitioner was not complied the tender procedures for that reason the subsidy amount was not released. The petitioner being aggrieved by the Respondents' endorsements the present writ petition is filed.

Place: Dharwad
Date: 29/04/2025


Advocate for the Petitioner
Suresh Shettemmanavar

3

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, DHARWAD BENCH,

AT: DHARWAD.

(Original Jurisdiction)

Writ Petition No. /2025

BETWEEN:

Ganesh Marketing Co.,

Rep by its proprietor

Sri. Girish S/o Sangappa Jinagannavar

Age: 50 years, Occ: Contractor,

R/o Mudalagi,

Tq. Mudalagi, Dist: Belagavi-591312

...PETITIONER

AND:

1. The Joint Director of Agriculture,

Sri. Shivanagouda S Patil,

Belagaum police Quarters,

Shivaji Nagar, Dist: Belagavi-590001

2. The Assistant Director of Agriculture,

Sri. Vinod Mavarakar,

245/2, Main Road, Near Station Hall

Raibag, Dist: Belagavi-591317

...RESPONDENTS

MEMORANDUM OF WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226

AND 227 OF CONSTITUTION OF INDIA

The Petitioner submits as under: -

1. The Petitioner herein is a contractor doing agricultural works. The Respondent no. 2 has called for tender work and assigned the work to the Petitioner to install the drip irrigation unit to the sugar cane crop in the farmer's land. As per the list as stated above the to improve the agriculture activity the Respondent no. 2 has assigned the works to the Petitioner. The copy of the work orders

7

4

dated: 30/12/2013 and 27/01/2014 are produced herewith and marked as **ANNEXURE-A and A1**.

2. It is submitted that, as the work order the Petitioner undertook the said work, by investing huge labor and investment. Completed the drip irrigation work in all aspects in satisfaction of Respondents as per the work order in the farmer's land.

3. It is submitted that, after completion of drip irrigation work by the Petitioner the subsidy bill was raised by the Petitioner to make payment in respect of work done. The Petitioner has submitted all the necessary documents. The Respondent no. 2 in turn has forwarded all necessary documents to the Respondent no. 1.

4. It is submitted that the Respondents ought to have paid the subsidy bill amount to the Petitioner for the work he has executed. Even Respondents have not made the payment to the Petitioner as per the work done by the Petitioner.

5. It is submitted that at the time of allocation of drip irrigation work the Respondents have prepared the work order and budget for the particular work. This being the facts now denying to make payments.

6. It is submitted that the in spite of oral requests to the Respondents, Respondents did not bother to make the payment to the Petitioner. Under such circumstances the Petitioner gave representation on dated: 23/11/2022 to release the subsidy amount. The copy of the representations dated: 23/11/2022 are produced herewith and marked as **ANNEXURE-B and B1**. Though the representations were received by the Respondent no. 1 and 2 but not bothered to give reply.

7. It is submitted that, due to any alternative remedy, Petitioner approached Hon'ble High Court of Karnataka, Dharwad bench in W.P. No. 107049/2023 (GM-RES) and sought Writ of Mandamus directing the above said authorities/Respondents herein to consider the representations dated: 23/11/2022. The Hon'ble

5

High Court of Karnataka Dharwad Bench at Dharwad has disposed of the matter directing the Respondent to consider the representations in accordance with law and after giving specific findings (a) to (d) and made observation as "SAID EXERCISE SHALL BE COMPLETED WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS FROM DATE OF RECEIPT OF CERTIFIED COPY OF THIS ORDER". A certified copy of the order dated: 04/04/2024 is produced herewith and marked as **ANNEXURE-C**.

8. It is submitted that immediately after receipt of certified copy of above order, Petitioner herein personally approached the Respondents and submitted request letter.

9. It is submitted that the in spite of requests to the Respondents, Respondents did not bother to make the payments to the Petitioner. Under such circumstances though the representations were received by the Respondent no. 1 and 2.

10. It is submitted that as per the Order of this Hon'ble Court, the Respondents have failed to issue any Order/payments as claimed. Then inevitably the Petitioner issued Legal notice dated:15/11/2024 to the Respondents herein through post. The said notices were served on them, in spite of receiving the legal notice the Respondents not bothered to comply the Order of this Hon'ble Court.

11. It is submitted that then the Petitioner has filed Civil Contempt Petition i.e. C.C.C.NO. 100386/2024 dated:13/12/2024 before this Hon'ble Court. Wherein the Respondents issued endorsements stating that the Respondents has considered the representations then at that point of time the contempt petition was closed with a liberty to institute a proper proceeding. The copy of the Order dated:10/02/2025 is produced and marked as **ANNEXURE-D**.

12. It is submitted that the Respondent No.1 has issued endorsement dated:23/01/2025 contending that the Respondent

No.1 has paid the part amount and the Petitioner was not complied the tender specifications for that reason the subsidy amount was not released. The said contention is false and baseless the tender work has duly completed in 2013-14 itself. The copy of the endorsement dated: 23/01/2025 is produced and marked as **ANNEXURE-E**. The Respondent No.2 has issued endorsement dated:28/01/2025 contending that the Respondent No.1 has paid the part amount and the Petitioner was not complied the tender procedures for that reason the subsidy amount was not released. The said contention is false and baseless the tender work has duly completed. The copy of the endorsement dated: 28/01/2025 is produced and marked as **ANNEXURE-F**.

13. The Petitioner being aggrieved by the endorsements/letter issued by the Respondents being left with no other alternative remedy than to approach this Hon'ble Court has filed this writ petition for the following grounds. The Petitioner has not filed any other writ petition other than this petition.

The Petitioner also submits that he has not filed any other Appeal or petition before any other Court of law or Authority, either in past or for present, challenging the same impugned order.

GROUND:

14. That the inaction on the part of the Respondents no. 2 in not considering the representation/application of the is illegal, arbitrary and without authority of law.

15. The Respondents could have settled the subsidy amount of the Petitioner after completion of the installation of the sugar cane irrigation unit; the act of the Respondents is illegal, which is not sustainable in law.

16. The inaction on the part of the Respondents in not considering the representation of the Petitioner at **ANNEXURE-B** and **C** is

illegal. The work was executed long back with full satisfaction of the farmers and Respondents.

17. The Respondents act cannot be justified under any circumstance as bill is prepared with documents and submitted to make payment for work done by the Petitioner. Thus, the act of the Respondents is totally untenable.

18. It is submitted that as per the work order guidelines the drip irrigation work has to be completed. Accordingly, the Petitioner has completed the works by investing huge amount. Even after lapse of more than 10 years, Respondents are not ready to release the subsidy amount. For which the Petitioner and their family members have suffered a lot, thus the act of the Respondents is totally illegal.

19. The Petitioner has completed the construction work of as per specifications, even then also the Respondent NO. 1 and 2 has not ready to settle the bills, despite submission of all report, thus the act of the Respondents is totally untenable in the eye of law.

PRAYER

Wherefore, the Petitioner prays that this Hon'ble Court may be pleased to;

- a. Issue Writ in the nature of Certiorari quashing the endorsement vide ಕೃ. ಸಂ. / ಜ. ಕೃ ನಿ. ಬೆ/ ಆಡಳಿತ / ಉನ್ಯಾಧಾ / 2024-25/ 2070 issued by Respondent No.1 as per **ANNEXURE-E** dated:23/01/2025 and the endorsement vide ಸಂ. / ಸ. ಕೃ ನಿ. ರಾ / ತಾ ೦ -1 . / ಉನ್ಯಾಧಾ / 2024-25/ 727 issued by Respondent No.2 as per **ANNEXURE-F** dated:28/01/2025 by allowing this Writ Petition in the interest of Justice and equity.
- b. Issue direction directing the Respondent NO. 1 and 2 to release the subsidy amount in the interest of justice and equity.

- 8
- 7
-
- c. Issue any other incidental and consequential direction as this Hon'ble Court deems fit to grant in the fact and circumstances of the case and in the aid main relief sought for.

Place: Dharwad
Date: 28/03/2025


Advocate for the Petitioner
Suresh Shettemmanavar

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, DHARWAD BENCH,

AT: DHARWAD.

(Original Jurisdiction)

Writ Petition No. /2025

BETWEEN:

Ganesh Marketing Co.,
Rep by its proprietor

...PETITIONER

AND:

1. The Joint Director of Agriculture

And another

...RESPONDENTS

VERIFYING AFFIDAVIT

Herein I, Sri. Girish S/o Sangappa Jinagannavar, Age: 50 years, proprietor, Ganesh Marketing Company R/o: Mudalagi Village, Tq:Mudalagi, Dist:Belagavi - 591312, do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:

1. I am the Petitioner in the above writ petition and I know the facts of the case.

2. The statements made in paragraphs 1 to 16 of the Writ Petition accompanying to this affidavit are true to the best of my knowledge, information and belief and I believe them to be true.

3. The documents produced at Annexures - A, A1, B, B1 and C are the copies of its originals. Annexure-D is the certified copy, Annexures-E to F are its originals.

GANESH MARKETING COMPANY

Place: Dharwad

Date: 29/04/2025

PROPRIETOR

Identified by me

(Signature)
(Signature)
Advocate for the Petitioner

ನಂ:ಸಕ್ಕನಿರಾತಾಂತ್ರಿಕ-1/ಹನಿನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ/ 2013-14

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಚೇರಿ
ರಾಯಬಾಗ ದಿನಾಂಕ: 30/12/2013.

ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ:

ವಿಷಯ: 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲು
ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ಮೇಲ್ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಬಂದಿದ್ದು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅನಂ	ರೈತರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ರಿ.ಪು.ನಂ	ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ	ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6
1	ಬಸವ್ವಾ ಆರ್ ಕಂಕಣವಾಡಿ	ಇಟನಾಳ	65/1	2.00	154135
2	ಶಾಕವ್ವಾ ಆರ್ ಮುಡ್ಲೆ	ಇಟನಾಳ	264/4	1.03	153768
3	ಸದಾಶಿವ ಎ ಬಾಬಾನಗರ	ಇಟನಾಳ	186/2	1.08	153483
4	ರಾಯಪ್ಪಾ ಎಸ್ ಜಮಖಂಡಿ	ಇಟನಾಳ	63/2	2.00	155482
5	ಈರಪಾ ಎಸ್ ಜಮಖಂಡಿ				
6	ರಾಮಪ್ಪಾ ವಾಯ್ ಹುಬ್ಬಳಿ	ಕಟ್ಟಲಗುಡ್ಡಿ	287/1	1.07	153481
7	ರಾಮಚಂದ್ರ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟ	ಕಟ್ಟಲಗುಡ್ಡಿ	46/1	1.08	153480
8	ಗೋಪಾಲ ಎಲ್ ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟ	ಕಟ್ಟಲಗುಡ್ಡಿ	144/1	1.06	152515
9	ರಾಮಪ್ಪಾ ಹೆಚ್ ಮುಡ್ಲೆ	ಮುಗಲಗೋಡೆ	140/1	1.08	152513
10	ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಎ ಬಡಗೇರೆ	ಇಟನಾಳ	395/2	2.00	150717
11	ರಮೇಶ ಎಂ ಜಮಖಂಡಿ	ಇಟನಾಳ	90/3	1.02	150878
12	ಬಸವ್ವಾ ಬಿ ಬಾಗಗೋಳ	ಇಟನಾಳ	297	1.08	150877
13	ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಎಂ ಬಾಗಗೋಳ	ಇಟನಾಳ	257/2	1.09	150612
14	ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮುರಗಿ	ಇಟನಾಳ	157/1	2.00	150611
15	ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂ ಲೋಕುರೆ	ಇಟನಾಳ	39/2	0.80	150765
16	ದಶರಥ ಬಿ ಪಾಟೀಲ	ಇಟನಾಳ	38/1	2.00	149663
17	ಯಮನಪ್ಪಾ ಸಿ ಮಾಂಗ	ಇಟನಾಳ	217/2	1.09	149657
18	ಹಾಲಪ್ಪ ಬಿ ಬಾಲೋಜಿ	ಇಟನಾಳ	187/2	1.03	150610
19	ಭೀಮಪ್ಪಾ ಬಿ ಕಂಕಣವಾಡಿ	ಇಟನಾಳ	268/1	1.05	147286
20	ಶಿವಪ್ಪಾ ವಾಯ್ ಉಪ್ಪಾರ	ಇಟನಾಳ	56/3	1.07	150417
21	ಗಿರಿಮಲ್ಲ ಎಸ್ ಭಂಗಿ	ಇಟನಾಳ	180	0.80	147198
22	ಸಂಗಪ್ಪಾ ಅರಬಳ್ಳಿ	ಇಟನಾಳ	64/1	2.00	154825
23	ಮಹಾದೇವ ಡಿ ದೇವರಮನಿ	ಇಟನಾಳ	245/2	2.00	151320
24	ಅಲ್ಲಪ್ಪಾ ಆರ್ ಮಾಂಗ	ಇಟನಾಳ	172	2.00	151329
25	ಮಾಯಪ್ಪಾ ಎಚ್ ಮನ್ನಾಪೂರ	ಇಟನಾಳ	264/2	2.00	154824
26	ವನಾಥಪ್ಪಾ ಟಿ ಹಾಳಲಿ	ಇಟನಾಳ	60/1	2.00	155448
27	ಶಿದ್ಧಾಮ ಎಸ್ ಸುನದೋಳಿ	ಇಟನಾಳ	233/3	2.00	155445
28	ಮಹಾದೇವ ಎಂ ಮಾರಾಪೂರ	ಇಟನಾಳ	168/2	2.00	155618
29	ಸುನಂದಾ ಗೌಡಪ್ಪನವರ	ಸಹಸುಡ್ಡಿ	203	2.00	173021
			100/1	0.80	155447

9

30	ರತ್ನಪ್ಪಾ ಎಸ್ ನಾವಿ	ಇಟಿನಾಳ	9	2.00	159
31	ಗುರಪ್ಪಾ ಎಂ ಪಾಟೀಲ	ಇಟಿನಾಳ	216/1	1.60	157
32	ಹನಮಂತ ಆರ್ ಮಾರಾಪೂರ	ಇಟಿನಾಳ	103/2	2.00	155
33	ಶಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬಿ ಪಾಟೀಲ	ಇಟಿನಾಳ	7/ಎ	2.00	157
34	ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಿ ಮಗದುಮ	ಕಟಕಭಾಂವಿ	47/1	1.00	158
35	ಶಲ್ಲಪ್ಪಾ ಎಸ್ ನಾವಿ	ಇಟಿನಾಳ	9	2.00	156
36	ಶಿವಯ್ಯಾ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ	ಕಟಕಭಾಂವಿ	79/15	0.50	168
37	ಮಹಾದೇವ ಬಿ ಪಾಟೀಲ	ಕಟಕಭಾಂವಿ	16/1/ಎ	0.70	158
38	ರಾಮಪ್ಪಾ ಯು ಆಲಗುಂಡಿ	ಕಟಕಭಾಂವಿ	52/2	2.00	159
39	ಅಪ್ಪಯ್ಯ ವಾಯ್ ಪಕಾಂಡಿ	ಕಟಕಭಾಂವಿ	111/6	1.07	1730
40	ಶಂಕರ ಪಿ ಪಾಟೀಲ	ಕಟಕಭಾಂವಿ	67/1	1.80	1581
41	ಶಂಕರ ಸಿ ಪಾಟೀಲ	ಕಟಕಭಾಂವಿ	33/3	1.00	1581
42	ಇಟಪ್ಪಾ ಜಿ ಮಾಂಗ	ಅಳಗವಾಡಿ	112/1ಎ	1.22	16519
43	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ ಬೆಟಗೇರಿ	ಸವಸುರ್ದಿ	86/1	1.80	17037
44	ಶಂಕರ ಬಿಸನಕೊಪ್ಪ	ಸವಸುರ್ದಿ	112/2	1.07	16906
45	ಬಾಳಪ್ಪ ಬಿ ಮಗದುಮ	ಕಟಕಭಾಂವಿ	47/4	1.00	15910
46	ರಾಜಪ್ಪಾ ಆರ್ ದಾನಿಹಾಳ	ಇಟಿನಾಳ	131	0.40	15482
47	ನಾಗಪ್ಪಾ ಎಂ ಮುರುಗೋಡ	ಮುರಾಕುಡಿ	65/1	1.00	1562
48	ಭೀಮಪ್ಪಾ ಎಂ ಗುಪ್ಪನ್ನವರ	ಮುರಾಕುಡಿ	5	2.00	16475
49	ಬಾಳಕು ಎಂ ಮುಂಜೆ	ಚಿಂಚಲಿ		1.07	153519
50	ಬಾಳಪ್ಪಾ ಎಲ್ ಉದಗಟ್ಟಿ	ಇಟಿನಾಳ		2.00	15482
51	ಭೀಮಪ್ಪಾ ವಾಯ್ ಉಪ್ಪಾರ	ಕಂಕಣವಾಡಿ	63/2	1.02	147197

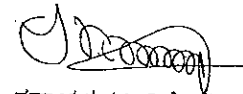
ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಆ ಮೂಲಕ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ರೈತರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವರದಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರೈತರ ವಂತಿಗೆ ಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ (ಪಿಡಿಪಿ ಬಿಲ್ಡು ತಯಾರಿಸಲು) ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

— ೧೪ —

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಯಬಾಗ

- ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಬೊಡಲಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿದೆ.
- ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕಛೇರಿ, ಕುಡ್ಲೆ/ರಾಯಬಾಗ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

THIS IS THE DOCUMENT REFERRED TO
AS ANNEXURE A AFFIDAVIT OF
Smt / Sri Manu
NOTARY


ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಯಬಾಗ


TCC

Cvj rsk rbg irrigation format

ANNEXURE- A

ನಂ.ಸಕ್ಯನಿರಾ.ತಾಂತ್ರಿಕ=1/ಹನಿನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ/ 2013-14/032

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ
ರಾಯಬಾಗ ದಿನಾಂಕ: 27/01/2014.

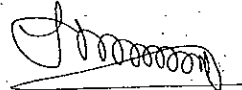
ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ:

ವಿಷಯ: 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲು
ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ
ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೈತ ಪಾಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬಂದಿದ್ದು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

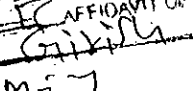
ಅ ನಂ	ರೈತರ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ರಿ.ಸ.ನಂ	ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ	ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2	3	4	5	6
1	ಉದ್ದಪ್ಪಾ ರಾಮಪ್ಪಾ ಲಾಳಿ	ಇಟನಾಳ	205	2.00	189551
2	ಉದ್ದಪ್ಪಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ಉದಗಟ್ಟಿ	ಇಟನಾಳ	253/2	1.5	182569
3	ಅಚ್ಚುತ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೋತದಾರ	ಸವಸುದ್ದಿ	232/2ಬಿ	0.90	182577
4	ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಲಕ್ಕಣ ಭಂಡವಾಡ	ಇಟನಾಳ	77	1.6	186101
5	ಸದಾಶಿವ ಅವಣ್ಣ ಮಾರಾಪೂರ	ಇಟನಾಳ	209	2.00	186110
6	ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪಾ ರಾಜಪ್ಪಾ ಹನಗಂಡಿ	ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ	135/5	2.00	184504
7	ಬಸಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅರಬಳ್ಳಿ	ಇಟನಾಳ	249	2.00	178075
8	ಹೊಮ್ಮಂತ ಪರಶುರಾಮ ವಡ್ಡರ	ಕಂಕಣವಾಡಿ	48/2ಬಿ	1.5	153508

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಆ ಮೂಲಕ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿ ರೈತರ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವರದಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು
ರೈತರ ವಂಶಿಗೆ ಡಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ (ಎಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಲು ತಯಾರಿಸಲು) ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಯಬಾಗ

- ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮೇ: ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮೂಡಲಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿದೆ.
- ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕುಡಚಿ/ರಾಯಬಾಗ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.


ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಯಬಾಗ

THIS IS THE DOCUMENT REFERRED TO
AS ANNEXURE- A AFFIDAVIT OF
Sole / Shd. 
M-7
NOTARY

TCC

13
ANNEXURE - B

ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ

- 1) ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ
ಮೂಡಲಗಿ

ಮೋ:-9448841214

ವಿಷಯ .

ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ

ಫಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಹಾಯಧನ(Subsidy)ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಮಾನ್ಯರೇ.

- 1) ನಾನು ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮೂಡಲಗಿ ಮಾಲಕ ನಿದ್ದು ತಮ್ಮ
ನಿರ್ದೇಶನದ ದಂತೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ 2013/14 ನೇ
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಫಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು
ಅದರಂತೆ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಫಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವರದಿ,ಅದರ
ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಇಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು
ಇರುತ್ತದೆ.

ತಾವುಗಳು ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ
ಆಚರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ತಾವುಗಳು ಮುಂದಿನ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಫಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ
ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ
ನಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ.ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು
ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಫಟಕದ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ 5749307 ಗಳನ್ನು ಅದಷ್ಟು
ಬೇಗ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

14

12

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ

GANESH MARKETING COMPANY

ರಾಯಬಾಗ

ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ದಿನಾಂಕ 23/11/2022

1)

ಅಡಕಗಳು

1) ಕಚೇರಿ ಅದೇಶ 2/01/2013/14

TCC

THIS IS THE DOCUMENT REFERRED TO
AS ANNEXURE AFFIDAVIT OF
Smt / Sri

M-9

15

(H)

ANNEXURE.

B1

ಗೆ .

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ರಾಯಬಾಗ

ಇವರಿಗೆ ,

ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಂಗ ಕಂಪನಿ

ಮೂಡಲಗಿ

ಮೋ:-9448841214

ವಿಷಯ .

ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ

ಫಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಹಾಯಧನ(Subsidy)ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ನಾನು ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಂಗ ಕಂಪನಿ ಮೂಡಲಗಿ ಮಾಲಕ ನಿದ್ದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ದಂತೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ 2013/14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಫಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಫಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವರದಿ,ಅದರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಇಗಾಗಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

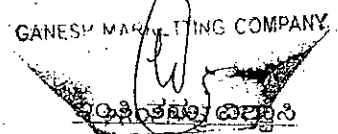
ತಾವುಗಳು ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಖತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ ತಾವುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಫಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ,ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ,ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಫಟಕದ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ 5749307ಗಳನ್ನು ಅದಷ್ಟು

ಬೇಗ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ

(6)

11



ರಾಯಚೂರು

ದಿನಾಂಕ 23/11/2022

1)

ಅಡಕಗಳು

1) ಕಚೇರಿ ಅದೇಶ 2/01/2013/14

- ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ .

TCC

THIS IS THE DOCUMENT REFERRED TO
AS ANNEXURE. GIRISH
Smt / Sd/- M. Y.



NC: 2024:KHC-D:6114
WP No. 107049 of 2023

ANNEXURE-

C

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, DHARWAD BENCH

DATED THIS THE 4TH DAY OF APRIL, 2024

BEFORE

THE HON'BLE MR JUSTICE RAVI V.HOSMANI

WRIT PETITION NO. 107049 OF 2023 (GM-RES)

BETWEEN:

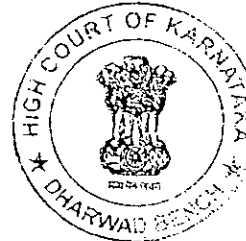
GANESH MARKETING CO.
REPRESENTED BY ITS PROPRIETOR,
GIRISH S/O. SANGAPPA JINAGANNAVAR,
AGE: 48 YEARS, OCC: CONTRACTOR,
R/O. MUDALAGI, TQ: MUDALAGI,
DIST: BELAGAVI-591312.

...PETITIONER

(BY SRI SURESH SHETTEMMAVAR, ADVOCATE)

AND:

1. THE JOINT DIRECTOR OF AGRICULTURE,
BELAGAUM POLICE QUARTERS,
SHIVAJI NAGAR, BELAGAVI-590001.
2. THE ASSISTANT DIRECTOR OF AGRICULTURE,
245/2, MAIN ROAD, NEAR STATION HALL,
RAIBAG, DISTRICT: BELAGAVI-591317.



...RESPONDENTS

(BY SRI MADANMOHAN M. KHANNUR, AGA)

THIS WRIT PETITION IS FILED UNDER ARTICLES 226 AND 227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA, PRAYING TO ISSUE A WRIT OF ISSUE WRIT OF MANDAMUS DIRECTING THE RESPONDENT NO.1 AND 2 TO CONSIDER THE PETITIONER REPRESENTATION AS PER ANNEXURE-C AND C1 DATED 23/11/2022 TO PAY AMOUNT AS PER THE WORK ORDER BY ALLOWING THIS WRIT PETITION.

THIS PETITION, COMING ON FOR PRELIMINARY HEARING IN 'B' GROUP, THIS DAY, THE COURT MADE THE FOLLOWING:

This Certified Copy Contains 004 Pages
and Copying Charges of Rs. 150 is received
in Cash / online.



NC: 2024:KHC-D:6114
WP No. 107049 of 2023

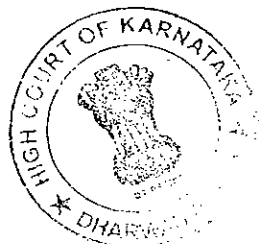
ORDER

This writ petition is filed seeking for following relief:

"Issue a writ of issue writ of Mandamus directing the Respondent no.1 and 2 to consider the petitioner representation as per Annexure-C and C1 dated 23/11/2022 to pay amount as per the work order by allowing this writ petition in the interest of justice and equity."

2. Sri Suresh Shettemmanavar, learned counsel for petitioner submitted that petitioner is a contractor and doing agricultural works and respondent no.2 had called for tender work of installation of drip irrigation units. It was submitted, in pursuance of said tender, petitioner was awarded work orders dated 30.12.2013 and 27.10.2014 as per Annexures-A and B respectively. Though petitioner had carried out work and submitted representations for payment as per Annexures-C and C1 dated 23.11.2022, despite, respondents had not made payment nor considered representation, constraining petitioner to approach this Court.

3. On other hand, learned AGA for respondents sought to oppose writ petition. It was submitted whether





- 3 -

NC: 2024:KHC-D:64-14
WP No. 107049 of 2023

petitioner has carried out work as required and whether he would be entitled for payment are disputed questions of fact:

4. Heard learned counsel and perused writ petition record.

5. From above, it is seen that petitioner claims to have undertaken tender work of installation of drip irrigation systems and may claim for payment. Said claim appears to be pending before respondents. Though respondent has sought to contend that petition would be based on disputed questions of fact, since petitioner has submitted representations, instead of going into merits of claim, it would be appropriate to dispose of writ petition by issuing following direction:

ORDER

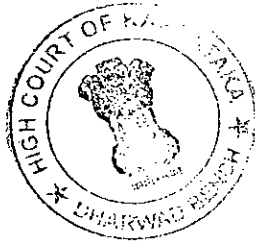
- i. Writ petition is disposed of.
- ii. Respondents no.1 and 2 are directed to consider petitioner's representation at Annexures-C and C1 dated 23.11.2022 in accordance with law and after giving specific findings regarding following:



20



NC: 2024:KHC-D:6114
WP No. 107049 of 2023



- Whether petitioner has executed works as per work order?
 - Whether work meets requirement of tender agreement and petitioner would be entitled for payment?
 - Value of work and payment already made, if any.
 - To issue an appropriate endorsement or make payment to petitioner.
- iii. Said exercise shall be completed within a period of three months from date of receipt of certified copy of this order.

Sd/-
JUDGE

- The date on which the application was made 09/12/24
- The date on which charges and additional charges, if any, are deposited / Paid 10/12/24
- The date on which the copies ready 10/12/24
- The date of notifying the copy is ready for delivery 10/12/24
- The Date on which the applicant is required to appear on before 10/12/24
- The date on which copy is delivered to the applicant 10/12/24
- Examined by 6

"TRUE COPY"

B. J. M. 24
Section Officer
Copying Branch
High Court of Karnataka
Dharwad, Bench.



NC: 2025:KHC-D:2544-DB
CCC No. 100381 of 2024
C/W CCC No. 100386 of 2024

ANNEXURE 1

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA, DHARWAD BENCH

DATED THIS THE 10TH DAY OF FEBRUARY, 2025

PRESENT

THE HON'BLE MR. JUSTICE B.M.SHYAM PRASAD

AND

THE HON'BLE MR. JUSTICE RAMACHANDRA D. HUDDAR

CIVIL CONTEMPT PETITION NO. 100381 OF 2024 C/W
CIVIL CONTEMPT PETITION NO. 100386 OF 2024

IN CIVIL CONTEMPT PETITION NO. 100381 OF 2024

BETWEEN:

VARDHMAN IRRIGATION REPRESENTED
BY ITS PROPRIETOR SRI SURESH,
S/O LAKKAPPA SAPTASAGAR,
AGED ABOUT 48 YEARS, OCC.: CONTRACTOR,
R/O. HALLUR VILLAGE, TQ. MUDALAGI,
DIST. BELAGAVI 591312.

COMPLAINANT

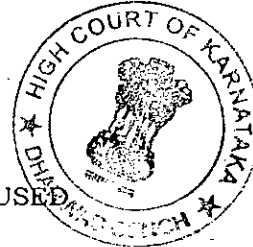
(BY SRI. GANAPATI M. BHAT, ADVOCATE)

AND:

1. SRI SHIVANAGOUDA S. PATIL,
THE JOINT DIRECTOR OF AGRICULTURE,
BELAGAUM POLICE QUARTERS,
SHIVAJI NAGAR, BELAGAVI 590001.
2. SRI VINOD MAVARAKAR,
THE ASSISTANT DIRECTOR OF AGRICULTURE,
245/2, MAIN ROAD, NEAR STATION HALL,
RAIBAG, DIST. BELAGAVI 591317.
3. THE STATE OF KARNATAKA
R/BY A.A.G. DHARWAD BENCH.

PROFORMA RESPONDENT

(BY SRI. PRAVEEN K. UPPAR,
AGA FOR PROFORMA RESPONDENT;
NOTICE TO A1 & A2-SERVED)



ACCUSED

22

-2-



NC: 2025:KHC-D:2544-DB
CCC No. 100381 of 2024
C/W CCC No. 100386 of 2024

THIS CIVIL CONTEMPT PETITION IS FILED U/S 11 AND 12 OF THE CONTEMPT OF COURTS ACT 1971, PRAYING TO PUNISH THE ACCUSED FOR DELIBERATE AND WILFUL DISOBEDIENCE OF THE ORDER DATED 02.04.2024 PASSED IN W.P. NO. 107051/2023 (GM-RES) VIDE ANNEXURE-A & ETC.

IN CIVIL CONTEMPT PETITION NO. 100386 OF 2024

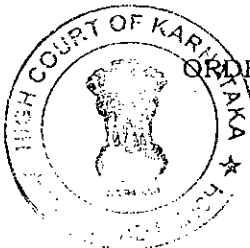
BETWEEN:

GANESH MARKETING CO. REPRESENTED BY ITS PROPRIETOR SRI GIRISH S/O SANGAPPA JINAGANNAVAR, AGED ABOUT 49 YEARS, OCC.: CONTRACTOR, R/O. MUDALAGI VILLAGE, TQ. MUDALAGI, DIST. BELAGAVI 591312.
COMPLAINANT
(BY SRI. GANAPATI M. BHAT, ADVOCATE)

AND:

1. SRI SHIVANAGOUDA S. PATIL,
THE JOINT DIRECTOR OF AGRICULTURE,
BELGAUM POLICE QUARTERS,
SHIVAJI NAGAR, BELAGAVI 590001.
2. SRI VINOD MAVARAKAR,
THE ASSISTANT DIRECTOR OF AGRICULTURE,
245/2, MAIN ROAD, NEAR STATION HALL,
RAIBAG, DIST. BELAGAVI 591317.
ACCUSED
3. THE STATE OF KARNATAKA
R/BY. A.A.G. DHARWAD BENCH.
PROFORMA RESPONDENT
(BY SRI. PRAVEEN K. UPPAR,
AGA FOR PROFORMA RESPONDENT;
NOTICE TO A1 & A2-SERVED)

THIS CIVIL CONTEMPT PETITION IS FILED U/S 11 AND 12 OF THE CONTEMPT OF COURTS ACT 1971, PRAYING TO PUNISH THE ACCUSED FOR DELIBERATE AND WILFUL DISOBEDIENCE OF THE ORDER DATED 02.04.2024 PASSED IN W.P. NO.107049/2023 (GM-RES) VIDE ANNEXURE-A & ETC.,



THESE CONTEMPT PETITIONS, COMING ON FOR ORDERS, THIS DAY, ORDER WAS MADE THEREIN AS UNDER:

23

-3-



NC: 2025:KHC-D:2544-DB
CCC No. 100381 of 2024
C/W CCC No. 100386 of 2024

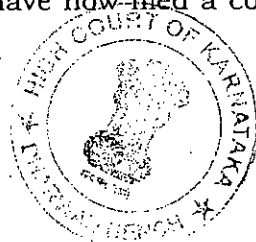
CORAM: THE HON'BLE MR. JUSTICE B.M.SHYAM PRASAD
AND
THE HON'BLE MR. JUSTICE RAMACHANDRA D. HUDDAR

ORAL ORDER

(PER: THE HON'BLE MR. JUSTICE B.M.SHYAM PRASAD)

The complainants have invoked the jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India in their respective petitions in W.P. No. 107051/2023 and W.P. No. 107049/2023. The Writ Court has disposed of both the petitions on 04.04.2024 directing the respondents to consider the complainants' representation identifying the specific area which would require the respondents' examination.

With issuance of notice of this complaint to the respondents, they have initially filed copies of Endorsement dated 17.01.2025. However, with the learned counsel for the complainants contending that the Endorsement dated 17.01.2025 does not comply with the writ Court's directions for consideration of the complainants representation on specific questions, the respondents have now filed a copy of the Endorsement dated 23.01.2025.



24

- 4 -



NC: 2025:KHC-D:2544-DB
CCC No. 100381 of 2024
C/W CCC No. 100386 of 2024

It is seen that the first respondent has considered the complainant's representation as against issues identified by the Writ Court. Sri Ganapati M. Bhat, the learned counsel for the complainants, submits that this Court must examine whether the respondents must answer charge for deliberate disobedience as the Endorsement dated 23.01.2025 is despite specific directions. This Court, on reading of the order dated 23.01.2025, is only persuaded to hold that the merits of the consideration cannot be examined given the expanse of the jurisdiction in contempt proceedings and the complainants must work out their remedies in properly instituted proceedings.

Reserving such liberty to the complainants and subject to all just exceptions, the complaints are closed.

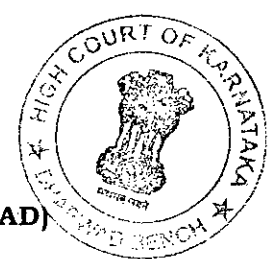
- a) The date on which the application was made 19/02/25
- b) The date on which charges and additional charges, if any, are called for. 01/03/25
- c) The date on which charges and additional charges, if any, are accepted / denied. 01/03/25
- d) The date on which the application for delivery of the writ is made. 01/03/25
- e) The date on which the writ is delivered. 01/03/25
- f) The date on which the writ is executed. 01/03/25
- g) The date on which the writ is returned. 01/03/25
- h) The date on which the writ is closed. 01/03/25
- i) The date on which the writ is reviewed. 01/03/25
- j) The date on which the writ is renewed. 01/03/25
- k) The date on which the writ is terminated. 01/03/25
- l) The date on which the writ is suspended. 01/03/25
- m) The date on which the writ is resumed. 01/03/25
- n) The date on which the writ is annulled. 01/03/25
- o) The date on which the writ is confirmed. 01/03/25
- p) The date on which the writ is reversed. 01/03/25
- q) The date on which the writ is affirmed. 01/03/25
- r) The date on which the writ is set aside. 01/03/25
- s) The date on which the writ is granted. 01/03/25
- t) The date on which the writ is refused. 01/03/25
- u) The date on which the writ is issued. 01/03/25
- v) The date on which the writ is signed. 01/03/25
- w) The date on which the writ is sealed. 01/03/25
- x) The date on which the writ is filed. 01/03/25
- y) The date on which the writ is received. 01/03/25
- z) The date on which the writ is returned. 01/03/25

Sd/-
(B.M.SHYAM PRASAD)
JUDGE

Sd/-
(RAMACHANDRA D. HUDDAR)
JUDGE

"TRUE COPY"

High Court of Karnataka
Lawward, Bench.



6

25

ANNEXURE E

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

e-mail :- jdabgm@rediffmail.com

ದೂರವಾಣಿ:-0831-2407232

ಕ್ರ.ಸಂ./ಜ.ಕೃ.ನಿ.ಬೆ/ಆಡಳಿತ/ಉನ್ಯಾಧಾ/2024-25

ದಿನಾಂಕ: 23.01.2025

ವಿಷಯ: 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ರೀಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:107049/2023 ರ ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ :

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ ಇವರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 107049/2023). ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

1. Respondents No. 1 and 2 are directed to consider Petitioner's representation at Annexures-C and C1 dated 23.11.2022 in accordance with law and after giving specific findings regarding following:
 - a. Whether Petitioner has executed works as per work order?
 - b. Whether work meets requirement of tender agreement and Petitioner would be entitled for payment?
 - c. Value of work and payment already made, if any
 - d. To issue an appropriate endorsement or make payment to Petitioner

ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ ರವರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು

"ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ"

ದಿನಾಂಕ:- 21/1/25

ಸಹಿ:-

26

#

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57,49,307.00 ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಬಾಗ ರವರ ದಿನಾಂಕ 30.12.2013 ಹಾಗೂ 27.01.2014 ರ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ 59 ರೈತರ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 30.12.2013 ಹಾಗೂ 27.01.2014 ರಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ 59 ರೈತರ ಪೈಕಿ 42 ರೈತರ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

a. Whether Petitioner has executed works as per work order?

ಹೌದು, ದೂರುದಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಬಾಗ ಇವರು ನೀಡಿರುವ 59 ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪೈಕಿ 42 ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

b. Whether work meets requirement of tender agreement and Petitioner would be entitled for payment?

ದೂರುದಾರರು, ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಬಾಗ ಇವರು ನೀಡಿದ 59 ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 42 ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಳಿದ 17 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ದೂರುದಾರರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಹನಿ

ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನೂನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

- ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ, ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲು ರೈತರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಬರಾಜುದಾರ/ಡಿಲರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ರೈತರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸದರಿ ರೈತರು ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈತರಿಂದ ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಆದರೆ ರೈತರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸರಬರಾಜುದಾರ/ಡಿಲರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಚ್: ಮೂಡಲಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 32590495648, ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧಾರವಾಡ ಬ್ಯಾಂಚ್: ಮೂಡಲಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2403900000093 ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಚ್: ಮೂಡಲಗಿ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ) ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 30964596965 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಚೆಕ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಚೆಕ್ ಪ್ರತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ (ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು) ರೈತರ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ರೈತರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ/ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ

✍

ರೈತರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜೇಷ್ಠತಾನುಸಾರ ರೈತರು ಬಯಸುವ ನೋಂದಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ/ಡೀಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ/ಡೀಲರ್ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರಬರಾಜುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಡೀಲರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆಳೆಗನುಸಾರ ನಕ್ಷೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಬರಾಜುದಾರ/ಡೀಲರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಪಡೆದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡುವುದು. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಆದರೆ, ದೂರುದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ ದಿನಾಂಕ, ರೈತರ ವಂತಿಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಚೆಕ್ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ, ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (03.01.2014). ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

- ಬಹುತೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು (ರೈತರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಕರ ಅಳವಡಿಕೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸದೆ ಖಾಲಿ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಹಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಿಗಳುಳ್ಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

c. Value of work and payment already made, if any

ದೂರುದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ 59 ಪ್ರಕರಣಗಳ ವೈಕಿ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ (ಇಲಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ) ಪ್ರಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾದ 42 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಹ

29

ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 47,66,648-(ನಲವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದಾ ಆರು ನೂರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರ) ಮೊತ್ತವನ್ನು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಬಾಗ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ದೂರುದಾರರು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ Annexure-A ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಬಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ 42 ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 17 ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಲಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ ರವರ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಉಳಿದ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

d. To issue an appropriate endorsement or make payment to Petitioner

ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ


ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಳಗಾವಿ

ಇವರಿಗೆ,

ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ ಎಸ್. ಜಿಣಗನ್ನವರ

ಮಾಲೀಕರು ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ

ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

30

ANNEXURE - F

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಬಾಗ.

e-mail :- ada_rbg@rediffmail.com

ದೂರವಾಣಿ:-08331-225301

ಕ್ರ.ಸಂ./ಸ.ಕೃ.ನಿ.ರಾ/ಆಡಳಿತ/ಉನ್ಯಾಧಾ/2024-25

ದಿನಾಂಕ: 28.01.2025

727

ವಿಷಯ: 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ

ಸಂಬಂಧ ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು

ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ರೀಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 107049/2023 ರ

ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ :

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ ಇವರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 107049/2023). ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

1. Respondents No. 1 and 2 are directed to consider Petitioner's representation at Annexures-C and C1 dated 23.11.2022 in accordance with law and after giving specific findings regarding following:
 - a. Whether Petitioner has executed works as per work order?
 - b. Whether work meets requirement of tender agreement and Petitioner would be entitled for payment?
 - c. Value of work and payment already made, if any
 - d. To issue an appropriate endorsement or make payment to Petitioner

ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ ರವರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57,49,307.00 ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಬಾಗ ರವರ ದಿನಾಂಕ 30.12.2013 ಹಾಗೂ 27.01.2014 ರ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ 59 ರೈತರ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ದೂರುದಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

a. Whether Petitioner has executed works as per work order?

ಹೌದು, ದೂರುದಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಬಾಗ ಇವರು ನೀಡಿರುವ 59 ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪೈಕಿ 42 ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

b. Whether work meets requirement of tender agreement and Petitioner would be entitled for payment?

ದೂರುದಾರರು, ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಬಾಗ ಇವರು ನೀಡಿದ 59 ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 42 ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಳಿದ 17 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ದೂರುದಾರರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಹನಿ

ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನೂನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

- ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲು ರೈತರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಬರಾಜುದಾರ/ಡಿಲರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ರೈತರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸದರಿ ರೈತರು ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈತರಿಂದ ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಆದರೆ ರೈತರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸರಬರಾಜುದಾರ/ಡಿಲರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಚ್: ಮೂಡಲಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 32590495648, ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧಾರವಾಡ ಬ್ಯಾಂಚ್: ಮೂಡಲಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2403900000093 ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಚ್: ಮೂಡಲಗಿ (ಪೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ) ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 30964596965 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಚೆಕ್ ಪುಟಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಚೆಕ್ ಪುಟಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ (ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು) ರೈತರ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

- ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ರೈತರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ/ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜೇಷ್ಠತಾನುಸಾರ ರೈತರು ಬಯಸುವ ನೋಂದಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ/ಡೀಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು, ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ/ಡೀಲರ್ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸರಬರಾಜುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಡೀಲರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆಳೆಗನುಸಾರ ನಕ್ಷೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಬರಾಜುದಾರ/ಡೀಲರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಪಡೆದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡುವುದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಆಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಆದರೆ, ದೂರುದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ, ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ ದಿನಾಂಕ, ರೈತರ ವಂತಿಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಚೆಕ್ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಕ, ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (03.01.2014). ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬಹುತೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು (ರೈತರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಕರ ಅಳವಡಿಕೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸದೆ ಖಾಲಿ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಹಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಿಗಳುಳ್ಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

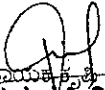
c. Value of work and payment already made, if any

ದೂರುದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ 59 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ (ಇಲಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ) ಪ್ರಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾದ 42 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಹ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 47,66,648 (ನಲವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದಾ ಆರು ನೂರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರ) ಮೊತ್ತವನ್ನು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಬಾಗ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಿಗುವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ದೂರುದಾರರು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ Annexure-A ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಬಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ 42 ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 17 ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಲಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಿಗೆ ರವರ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಉಳಿದ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

d. To issue an appropriate endorsement or make payment to Petitioner

ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ರಾಯಬಾಗ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

✓ ಇವರಿಗೆ,

ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ ಎಸ್. ಜಿಣಗನ್ನವರ

ಮಾಲೀಕರು ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮೂಡಲಿಗೆ

ಮೂಡಲಿಗೆ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ